



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

PROCESSO: 0006149-05.2016.8.14.0028

AUTOR: MARISA LOJAS S.A.

REU: PARKWAY SHOPPING CENTER S/A

SENTENÇA

Trata-se de **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** opostos por **PARKWAY SHOPPING CENTER S/A** e por **MARISA LOJAS S.A.**, ambos em face da sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de inexigibilidade de cláusula penal e ação de cobrança reunidas para julgamento conjunto.

Alega o embargante **PARKWAY SHOPPING CENTER S/A** que a sentença incorreu em contradição, ao reconhecer a validade da cláusula penal contratual e, mesmo assim, reduzi-la; em violação à Lei do Inquilinato, ao aplicar o art. 413 do Código Civil no lugar do art. 4º da Lei 8.245/91; em omissão, ao deixar de indicar o índice de correção monetária aplicável (contrato previa o IPC-FIPE); em erro material, ao fixar os juros moratórios a partir da citação e não da data de rescisão; e em contradição na sucumbência, ao distribuir os ônus desproporcionalmente ao resultado.

Alega o embargante **MARISA LOJAS S.A.** que a sentença incorreu em cerceamento de defesa, ao julgar antecipadamente sem apreciação de pedido de produção de provas (testemunhal, pericial e documental); em omissão quanto à análise das cláusulas 4.5, 4.5.1 e do aditivo contratual que condicionavam a exigibilidade da multa ao cumprimento de prazos contratuais pela locadora; em omissão quanto à análise de documentos apresentados, como o relatório fotográfico e dados contábeis de faturamento; e em contradição quanto à fixação da multa em 10%,

representando 9 aluguéis, embora a sentença reconheça que o usual seriam 6.

Era o que havia a relatar. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

O ponto central da questão é verificar se houve vícios na sentença aptos a ensejar o acolhimento, ainda que parcial, dos embargos de declaração.

O caso discutido refere-se à rescisão antecipada de contrato de locação em shopping center, à discussão da validade e proporcionalidade da cláusula penal de 30% sobre os aluguéis vincendos, e aos efeitos decorrentes da eventual culpa do locador. A sentença rejeitou a alegação de inadimplemento integral do locador, mas reduziu a multa de 30% para 10%, por entender excessivo o valor originalmente estipulado. Determinou ainda a incidência de correção monetária e juros moratórios, e distribuiu os ônus sucumbenciais de forma proporcional ao êxito parcial das partes.

Confrontando os argumentos dos embargantes com a fundamentação da sentença, verifico que os embargos devem ser **acolhidos parcialmente**.

Dos Embargos do Shopping Parkway

A suposta contradição entre a validade da multa e sua redução não se verifica. A sentença distinguiu os fundamentos: ainda que a cláusula penal seja válida, o valor estipulado pode ser reduzido judicialmente se excessivo, nos termos do art. 413 do Código Civil. Não há incompatibilidade lógica entre reconhecer validade e, ao mesmo tempo, moderar seu efeito.

Quanto à alegada violação à Lei do Inquilinato, trata-se de tese jurídica e não de vício sanável por embargos. A opção interpretativa do juízo de aplicar o Código Civil no ponto não revela omissão, obscuridade ou contradição.

Assiste razão, porém, quanto à omissão sobre o índice de correção monetária: a sentença prevê a atualização monetária, mas não indica expressamente o índice aplicável, o que gera insegurança jurídica. Considerando a cláusula contratual que prevê o IPC-FIPE, o ponto deve ser aclarado.

Da mesma forma, procede o apontamento de erro material quanto aos juros moratórios. A própria sentença reconhece que a multa se tornou exigível com a rescisão contratual, em janeiro/2016. Fixar os juros desde a citação representa contradição com a própria fundamentação, sendo necessário o ajuste.

Já a suposta contradição na distribuição da sucumbência não se sustenta. A sentença ponderou o grau de êxito parcial e a redução de 2/3 do valor pretendido pelo Shopping. Essa ponderação, ainda que debatível, está dentro da discricionariedade do julgador e não configura vício.

Dos Embargos da Marisa Lojas S.A.

A alegação de cerceamento de defesa, por indeferimento tácito da prova, não procede. A sentença fundamentou expressamente o julgamento antecipado. Ademais, mesmo admitindo como verdade os fatos alegados pela embargante (ocupação de 63%), a sentença já concluiu que isso não afasta a incidência da multa contratual.

A apontada omissão quanto às cláusulas 4.5, 4.5.1 e o aditivo contratual também não se configura. Ainda que não tenham sido enfrentadas ponto a ponto, a fundamentação da sentença permite inferir que a conclusão não seria alterada por tais disposições, pois a própria sentença

reconhece que a locatária cumpriu quase 3 anos de contrato, afastando a alegação de descumprimento inicial impeditivo da cláusula penal.

Também não há omissão quanto ao relatório fotográfico e documentos contábeis. A leitura atenta da sentença revela que esses elementos foram considerados insuficientes para comprovar a tese da parte, especialmente por serem produzidos unilateralmente e por não afastarem o entendimento da ausência de inadimplemento contratual relevante.

Por fim, não há contradição na fixação do valor da multa. A sentença menciona que a média usual em contratos similares seria de seis aluguéis, mas não fixa esse como parâmetro absoluto. A sentença fixa a multa em 10% e apenas menciona que isso representa aproximadamente 9 aluguéis. Houve, portanto, uma ponderação entre os 30% (26 aluguéis) e 10% (9 aluguéis).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração de PARKWAY SHOPPING CENTER S/A**, apenas para:

- Para **aclarar** que o índice de correção monetária aplicável à multa rescisória é o **IPC-FIPE**, conforme previsto no contrato;
- Para **corrigir o erro material** quanto aos juros moratórios, que deverão **incidir a partir da data da rescisão contratual (janeiro/2016)**, e não da citação.

Quanto aos embargos de MARISA LOJAS S.A., rejeito-os integralmente, diante da inexistência de omissões, contradições, obscuridades ou erro material na sentença.

Desde já alerto que **a oposição de embargos manifestamente protelatórios resultará na condenação do embargante ao pagamento de multa** não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Intime-se. Publique-se. Registre-se.

DEVOLVO às partes o prazo recursal.

Servirá esta como mandado, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294 de 11/03/09.

Marabá/PA, assinado e datado eletronicamente.

Aline Cristina Breia Martins

Juíza Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá